SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 244387 - PE (2026/0324234-4)

RELATOR	:	**MINISTRO OG FERNANDES**
RECORRENTE	:	C A A DA S
ADVOGADA	:	ANNA BEATRIZ SILVA - PE051106
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS RESPOSTAS À ACUSAÇÃO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO EM *HABEAS CORPUS* PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior entende que a decisão que mantém ou confirma o recebimento da denúncia deve ser fundamentada, ainda que de forma concisa, com apreciação das teses deduzidas na resposta à acusação, providência não observada na espécie.

2. O Juízo de origem afirmou estarem ausentes as hipóteses de absolvição sumária e determinou o prosseguimento do feito por meio de decisão genérica, com a mera designação da audiência de instrução e julgamento, sem o exame, ainda que sucinto, das preliminares e teses suscitadas pela defesa, o que configura negativa de prestação jurisdicional.

3. A ausência de apreciação das teses defensivas acarreta evidente prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF.

4. Recurso em *habeas corpus* provido para anular a ação penal a partir da decisão que confirmou o recebimento da denúncia e determinar a prolação de nova decisão, com apreciação das teses defensivas, como se entender de direito.

ACÓRDÃO

Documento eletrônico VDA61367897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/10/2026 17:38:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: b06f37c4-82ed-45d0-b2f9-a112b7756b6d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/10/2026 a 29/10/2026, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2026.

MINISTRO OG FERNANDES
Relator

Documento eletrônico VDA61367897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/10/2026 17:38:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: b06f37c4-82ed-45d0-b2f9-a112b7756b6d

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 244387 - PE (2026/0324234-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO OG FERNANDES**
RECORRENTE	:	C A A DA S
ADVOGADA	:	ANNA BEATRIZ SILVA - PE051106
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS RESPOSTAS À ACUSAÇÃO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO EM *HABEAS CORPUS* PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior entende que a decisão que mantém ou confirma o recebimento da denúncia deve ser fundamentada, ainda que de forma concisa, com apreciação das teses deduzidas na resposta à acusação, providência não observada na espécie.

2. O Juízo de origem afirmou estarem ausentes as hipóteses de absolvição sumária e determinou o prosseguimento do feito por meio de decisão genérica, com a mera designação da audiência de instrução e julgamento, sem o exame, ainda que sucinto, das preliminares e teses suscitadas pela defesa, o que configura negativa de prestação jurisdicional.

3. A ausência de apreciação das teses defensivas acarreta evidente prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF.

4. Recurso em *habeas corpus* provido para anular a ação penal a partir da decisão que confirmou o recebimento da denúncia e determinar a prolação de nova decisão, com apreciação das teses defensivas, como se entender de direito.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA61095695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/10/2026 11:22:29
Código de Controle do Documento: 84acb157-0226-4789-8622-0716b6c15903

Trata-se de recurso em *habeas corpus* com pedido de liminar interposto por C. A. A. DA S. contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 217-A, c/c os arts. 71, *caput*, e 226, II, todos do Código Penal, além do art. 147 do mesmo diploma legal.

O recorrente sustenta que há nulidade absoluta da decisão proferida após a resposta à acusação, por ausência de fundamentação concreta e responsiva ao que foi apresentado na forma do art. 396-A do CPP, em violação dos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 315, § 2º, IV e V, do CPP.

Alega que a resposta à acusação foi instruída com estudo psicossocial oficial, prova emprestada consistente em depoimento acolhedor colhido na Vara da Infância e Juventude de Paulista e repositório probatório complementar, além de requerimentos específicos, sem nenhum enfrentamento judicial.

Afirma que a decisão impugnada utilizou fórmula genérica, transplantável a qualquer processo, afastando o art. 397 do CPP sem examinar teses, documentos e pedidos, caracterizando decisão-padrão e, portanto, nula à luz da jurisprudência desta Corte Superior.

Assevera que o acórdão recorrido, ao diferir o exame das teses para a instrução, suprimiu a função de filtro atribuída pelos arts. 396-A e 397 do CPP, restringindo o contraditório substancial no momento processual adequado.

Aduz que movimentações posteriores, como abertura de vista ao Ministério Público, não convalidam retroativamente a ausência de motivação, por se tratar de requisito de validade aferido no momento da decisão.

Defende que a omissão decisória configura constrangimento ilegal atual, pois permite o avanço da ação penal sem decisão válida sobre a resposta à acusação e os requerimentos defensivos, impactando diretamente a liberdade de locomoção.

Entende que diligências defensivas, como avaliação psicológica forense e aproveitamento da prova emprestada, não podem ser indeferidas de forma implícita ou sem fundamentação concreta.

Informa que a audiência designada para o novo depoimento acolhedor não se realizou em 13/5/2026, tendo o Ministério Público de origem opinado pela juntada do depoimento anterior como prova emprestada e pelo deferimento da

Documento eletrônico VDA61095695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/10/2026 11:22:29
Código de Controle do Documento: 84acb157-0226-4789-8622-0716b6c15903

avaliação psicológica forense, permanecendo, ainda assim, sem decisão judicial sobre tais pontos.

Relata que o acórdão recorrido denegou a ordem e manteve o avanço do feito sem sanar a omissão, embora reconhecendo que os pedidos defensivos ainda estavam submetidos ao crivo do juízo natural.

Requer, liminarmente, a suspensão da designação e/ou realização da audiência de instrução e julgamento. No mérito, postula a concessão da ordem para declarar a nulidade da decisão posterior à resposta à acusação e dos atos subsequentes dela dependentes, determinando a prolação de nova decisão fundamentada.

Subsidiariamente, pede que o Juízo de origem decida de forma fundamentada, antes da designação ou realização de audiência de instrução, sobre todos os requerimentos defensivos pendentes.

Por meio da decisão de fls. 347-350, o pedido liminar foi indeferido. Em seguida, foi juntada a manifestação do Ministério Público Federal, opinando pelo improvimento do recurso em *habeas corpus* (fls. 355-361).

A defesa apresentou memoriais (fls. 371-375).

É o relatório.

VOTO

Acerca da controvérsia, a decisão que recebeu a denúncia consignou (fl. 104, grifei):

> 1) Verifica-se que a materialidade do delito se encontra comprovada nos depoimentos colhidos da vítima e das testemunhas na seara policial. Há ainda, para fins de apresentação da inicial acusatória, indícios de autoria, consubstanciados, da mesma forma, nos depoimentos colhidos cm sede policial, que merecem ser analisados em juízo.
> **A denúncia narrou detalhadamente o fato criminoso e suas circunstâncias, qualificou o acusado, classificou o crime e apresentou o rol de testemunhas, perfazendo, assim, todas as condições da ação penal prevista no artigo 41 do Código de Processo Penal.**
> Da mesma forma, individualizou a conduta do acusado, preenchendo todos os pressupostos processuais, existindo, nos autos, lastro probatório mínimo para a acusação, não havendo, portanto, que se falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal, perfazendo, dessa forma, também os requisitos dispostos no artigo 395 do Código de Processo Penal.

Documento eletrônico VDA61095695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/10/2026 11:22:29
Código de Controle do Documento: 84acb157-0226-4789-8622-0716b6c15903

> Destarte, pelos motivos acima expostos, **RECEBO A DENÚNCIA** oferecida pelo Ministério Público, por preencher todos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 41 do CPP, não incidindo a inicial acusatória em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do referido diploma legal.

Assim consta da decisão de primeiro grau que confirmou o recebimento da denúncia, reconhecendo a ausência das hipóteses de absolvição sumária e determinando diligências (fl. 136, grifei):

> **DESPACHO**
> 1 .Considerando que **a resposta à acusação apresentada nos autos não conduz de plano a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP**, impõe-se o processamento da ação penal, na medida em que **não se afastaram os indícios de autoria, estando presentes provas da materialidade**, persistindo a existência do fato típico e antijurídico, em tese, narrado na denúncia.
> Assim, após a realização do depoimento especial previsto para ocorrer dia 13/05/2026, **DESIGNO** dia e hora para realização da **AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO**, nos termos do artigo 400 do CPP.
> 2. Intimações e requisições necessárias.
> Expedientes necessários. Cumpra-se.

Do acórdão recorrido extrai-se (fls. 291-293, grifei):

> Pois bem.
> Inicialmente, cumpre registrar que o *habeas corpus* constitui remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando, ordinariamente, ao aprofundamento probatório nem à substituição dos mecanismos processuais ordinários destinados ao controle da atividade jurisdicional.
> No caso concreto, não se identifica ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção excepcional desta instância.
> Da análise dos autos, verifica-se que o pronunciamento impugnado foi proferido após regular apresentação da resposta à acusação e inseriu-se no juízo de admissibilidade próprio da fase prevista nos arts. 396-A e 397 do Código de Processo Penal.
> **Ao consignar a inexistência, naquele momento processual, das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária e determinar o prosseguimento do feito, o Juízo singular não encerrou definitivamente o exame das teses defensivas nem produziu preclusão sobre os requerimentos instrutórios posteriormente formulados.**
> Conforme informado pela autoridade coatora, após a renovação dos argumentos defensivos por petição superveniente, foi determinada vista dos autos ao Ministério Público, especificamente para manifestação acerca dos elementos posteriormente juntados pela defesa, permanecendo o feito em curso regular, aguardando pronunciamento ministerial e a realização do depoimento especial anteriormente designado.

Documento eletrônico VDA61095695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/10/2026 11:22:29
Código de Controle do Documento: 84acb157-0226-4789-8622-0716b6c15903

Tal circunstância afasta a alegação de indeferimento tácito e definitivo dos pleitos defensivos.
Não se verifica, portanto, supressão do contraditório ou negativa absoluta de apreciação dos requerimentos formulados.
O inconformismo defensivo dirige-se, em realidade, à forma e à extensão da fundamentação adotada pelo Juízo processante, circunstância que, por si só, não autoriza o manejo exitoso do *habeas corpus*.
Cumpre observar que **o magistrado não está obrigado, nesta etapa procedimental, a enfrentar exaustivamente todos os argumentos desenvolvidos pela defesa ou a promover juízo aprofundado acerca do valor probatório de cada documento apresentado, sendo suficiente, para o prosseguimento da ação penal, a constatação da inexistência das hipóteses legais de absolvição sumária.**
A absolvição sumária constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, alguma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP. O juízo exercido nessa fase possui cognição sumária, não se exigindo exame aprofundado do acervo probatório.
No caso concreto, **as teses defensivas demandam dilação probatória e análise mais aprofundada dos elementos produzidos nos autos, razão pela qual se mostra adequado o prosseguimento da instrução processual.**
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 339 de repercussão geral, orienta-se no sentido de que o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao magistrado o enfrentamento individualizado e exaustivo de todos os argumentos, documentos ou elementos probatórios constantes dos autos, exigindo-se, em verdade, motivação suficiente, coerente e apta a revelar as razões de convencimento adotadas, circunstância verificada no caso concreto.
De igual modo, **os pedidos relacionados à produção probatória, à análise de documentos complementares, ao estudo psicossocial e à valoração de prova emprestada permanecem submetidos ao crivo do juízo natural da causa, inexistindo demonstração concreta de que tenham sido definitivamente rejeitados.**
Também não merece acolhida o pedido de suspensão do depoimento acolhedor.
Isso porque a produção antecipada do depoimento especial em processos que envolvam imputação de crime sexual contra criança encontra amparo na legislação específica e na necessidade de preservação da memória e proteção integral da vítima, inexistindo, nos autos, demonstração de ilegalidade flagrante apta a impedir sua realização.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, *"a suspeita da prática de crime sexual contra criança e/ou adolescente, que ostentam a condição especial de pessoa em desenvolvimento, justifica a colheita antecipada das declarações em ambiente diferenciado e por profissional especializado, consoante o procedimento de 'depoimento especial', o qual tem como precípuo escopo evitar que revivam os traumas da*

Documento eletrônico VDA61095695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/10/2026 11:22:29
Código de Controle do Documento: 84acb157-0226-4789-8622-0716b6c15903

> *violência supostamente sofrida cada vez que tiverem de ser inquiridos durante a persecução criminal"* (5ª T., HC n. 640.508/SP, relator Ministro Felix Fischer, DJe de 13/4/2021).
> Nessa mesma linha, o pedido liminar anteriormente apreciado foi indeferido justamente por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, ilegalidade manifesta apta a justificar a imediata intervenção jurisdicional na condução do processo originário.
> Igualmente, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, sustentando inexistir constrangimento ilegal ou lesão concreta ao *status libertatis* do paciente, destacando que o ato impugnado não representou indeferimento definitivo da atividade probatória defensiva nem afronta ao contraditório ou à ampla defesa.
> Ademais, eventual insurgência quanto ao acerto, suficiência ou extensão da fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau poderá ser submetida aos instrumentos processuais próprios, não se mostrando o *habeas corpus* via adequada para antecipação do exame aprofundado de matéria instrutória.
> Ademais, diante do quadro delineado, não se evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou restrição concreta à liberdade de locomoção apta a justificar o acolhimento da impetração.
> Diante do exposto, **DENEGO** a ordem de *habeas corpus*.

Como se vê, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de ilegalidade manifesta a justificar intervenção excepcional, pois a decisão de primeiro grau insere-se no juízo de admissibilidade dos arts. 396-A e 397 do CPP, havendo fundamentação suficiente.

Ainda, destacou a Corte local que: não houve preclusão das teses nem indeferimento definitivo de provas, com o feito em curso e vista ao Ministério Público; que a absolvição sumária é medida excepcional do art. 397 do CPP, a qual não ficou evidenciada; e que as teses defensivas demandam dilação probatória.

Todavia, como se observa, foi determinado o prosseguimento do feito por meio de decisão genérica, com a mera designação da audiência de instrução e julgamento, sem o exame, ainda que sucinto, das preliminares e teses suscitadas pela defesa na resposta à acusação (fls. 108-124), circunstância que evidencia a manifesta negativa de prestação jurisdicional.

A ausência de apreciação das teses defensivas acarreta evidente prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Documento eletrônico VDA61095695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/10/2026 11:22:29
Código de Controle do Documento: 84acb157-0226-4789-8622-0716b6c15903

Verifica-se, portanto, que o acórdão impugnado destoa da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, segundo a qual a decisão que mantém ou confirma o recebimento da denúncia deve conter fundamentação, ainda que concisa, com a apreciação das teses veiculadas pela defesa na resposta à acusação, providência não observada na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

> DIREITO PROCESSUAL PENAL. *HABEAS CORPUS*. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.
> I. Caso em exame
> 1. *Habeas corpus* impetrado em favor de denunciado por associação ao tráfico de drogas, com pedido de nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia sem análise das teses apresentadas na defesa prévia.
> 2. A decisão de recebimento da denúncia, segundo a Defesa, carece de fundamentação, não abordando as alegações de ilicitude das provas obtidas sem autorização judicial.
> 3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de *habeas corpus*.
> II. Questão em discussão
> 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que ratificou o recebimento da denúncia, sem fundamentação adequada e sem análise das teses defensivas, é nula por violar o art. 93, IX, da Constituição Federal.
> III. Razões de decidir
> **5. A decisão que ratificou o recebimento da denúncia foi considerada nula por falta de fundamentação, uma vez que não abordou minimamente as teses defensivas apresentadas, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal.**
> **6. A fundamentação genérica e superficial da decisão impede o exercício pleno da ampla defesa, pois não permite que os acusados conheçam e refutem os argumentos utilizados para o prosseguimento da ação penal.**
> IV. Dispositivo e tese
> 7. Agravo regimental provido, para conceder a ordem de habeas corpus, declarando nula a decisão que ratificou o recebimento da denúncia em relação a todos os acusados, e determinar que nova decisão seja proferida com análise das matérias preliminares.
> Tese de julgamento: "1. A decisão que ratifica o recebimento da denúncia deve ser fundamentada, ainda que de forma sucinta, abordando as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação.
> 2. A ausência de fundamentação adequada na decisão de recebimento da denúncia viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, e compromete o exercício da ampla defesa".
> Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 41; CPP, art. 395.

Documento eletrônico VDA61095695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/10/2026 11:22:29
Código de Controle do Documento: 84acb157-0226-4789-8622-0716b6c15903

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 61.340/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022; STJ, RHC 61.987/SP, Rel. Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, julgado em 5/4/2016; STJ, HC 345.116/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/2/2016.
(AgRg no HC n. 740.253/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

RECURSO ORDINÁRIO EM *HABEAS CORPUS*. CASA DE PROSTITUIÇÃO E TRÁFICO DE PESSOAS. DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. NULIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça adota o entendimento de que, na ratificação do recebimento da denúncia, deve haver motivação acerca das teses apresentadas na defesa preliminar, ainda que de forma sucinta, pois, nessa fase, o juiz limita-se à admissibilidade da acusação e deve evitar o prejulgamento da controvérsia.
2. Na hipótese, a decisão que recebeu a denúncia em desfavor do recorrente não atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto não fez a mínima referência aos argumentos apresentados pela defesa na resposta à acusação.
3. Recurso provido para anular o processo a partir da decisão que ratificou o recebimento da denúncia.
(RHC n. 61.340/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022 DJe de 31/8/2022.)

Ante o exposto, **dou provimento** ao recurso em *habeas corpus* para anular a ação penal a partir da decisão que confirmou o recebimento da denúncia, a fim de que outra seja proferida, com o devido enfrentamento das teses defensivas suscitadas na resposta à acusação, como se entender de direito.

É como voto.

Documento eletrônico VDA61095695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/10/2026 11:22:29
Código de Controle do Documento: 84acb157-0226-4789-8622-0716b6c15903

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

RHC 244.387 / PE

Número Registro: 2026/0324234-4

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:
00091987120268179000 41748420258172990 91987120268179000

Sessão Virtual de 22/10/2026 a 29/10/2026

SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator

Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: C A A DA S
ADVOGADA	: ANNA BEATRIZ SILVA - PE051106
RECORRIDO	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO	: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL

TERMO

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/10/2026 a 29/10/2026, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2026

Documento eletrônico VDA61359524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/10/2026 11:35:12
Código de Controle do Documento: deace186-3483-4626-a009-5952eace197c